



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

+REFORMAS SYSTEM

REUNIDOS

De una parte, D. Daniel von Zedlitz, con DNI 53856334V y domicilio a estos efectos en Viña del Mar 9, 28055 Madrid, actuando como empresario autónomo y representante legal de Closeup Marketing LLC (Registro nº 20246318759) y Closeup Marketing, S.L., en adelante «**LA AGENCIA**».

De otra parte, *[NOMBRE DEL REPRESENTANTE]*, con DNI/NIE *[●]*, actuando en representación de *[RAZÓN SOCIAL / NOMBRE COMERCIAL]*, con CIF/NIF *[●]* y domicilio en *[●]*, en adelante «**EL CLIENTE**».

ANTECEDENTES

LA AGENCIA está especializada en la implantación de +Reformas System, un sistema de captación y optimización comercial para empresas de reformas que integra auditoría inicial, campañas publicitarias, cualificación, automatizaciones, CRM, seguimiento comercial y medición de resultados.

EL CLIENTE desarrolla su actividad en el sector de la reforma y está interesado en implantar +Reformas System para incrementar sus oportunidades comerciales y mejorar su proceso de conversión, contratando el presente servicio en el marco de su actividad empresarial o profesional.

DEFINICIONES

Definición de Presupuesto Computable

La garantía de la Cláusula 2 consiste en quince (15) oportunidades cualificadas procedentes de +Reformas System que alcancen la fase de presupuesto y sean presupuestadas por EL CLIENTE. A efectos de la garantía, se considerará **PRESUPUESTO COMPUTABLE** aquella oportunidad que proceda de +Reformas System; cumpla razonablemente los criterios comerciales acordados; alcance una fase del proceso comercial en la que resulte posible elaborar un presupuesto; cuente con un presupuesto técnico y económico preparado por EL CLIENTE; haya sido enviado o entregado al potencial cliente; y quede correctamente registrado en el CRM.

Una vez enviado, el presupuesto computará aunque posteriormente el potencial cliente no responda, cambie de opinión, contrate a otra empresa, aplaze la reforma o decida no ejecutarla. La garantía se refiere a presupuestos realizados y enviados, no a su aceptación.

CLÁUSULAS

1. Contenido de +Reformas System

El servicio +Reformas System incluye:

- Auditoría comercial inicial: presencia digital, oferta y comunicación.
- Diseño y gestión de campañas de captación. La inversión publicitaria no está incluida en los honorarios y será abonada por EL CLIENTE directamente a la plataforma publicitaria, con un presupuesto mínimo de CUATROCIENTOS EUROS (400 €) mensuales.
- Formularios, cualificación automatizada y atención por WhatsApp.
- CRM, automatizaciones y seguimiento comercial de cada oportunidad.
- Optimización comercial continua y medición de resultados.
- Acompañamiento y consultoría 1:1: el servicio podrá incluir sesiones individuales de acompañamiento comercial y consultoría orientadas a revisar la cualificación, el contacto, el seguimiento, la elaboración de presupuestos y la conversión de oportunidades, con un máximo de una sesión semanal y cuatro (4) sesiones por mes.

Las oportunidades generadas específicamente para EL CLIENTE no se cederán a otros clientes.

Las recomendaciones de LA AGENCIA sobre presupuestos, seguimiento y conversión tienen naturaleza comercial y de marketing. La valoración técnica de los trabajos, mediciones, precios finales, plazos de obra y compromisos propios del servicio de reformas corresponden exclusivamente a EL CLIENTE.

2. Garantía +Reformas System

15 presupuestos garantizados · 90 días

Sujeto a las condiciones de colaboración establecidas en este contrato.

LA AGENCIA garantiza que, cumpliéndose las condiciones de colaboración de la Cláusula 3, +Reformas System permitirá alcanzar un mínimo de quince (15) presupuestos, conforme a la definición anterior, en el plazo de 90 días desde la activación efectiva de las campañas de captación.

El CRM es el sistema de referencia para verificar el estado de las oportunidades y el cumplimiento de esta garantía. EL CLIENTE tiene acceso a sus propios registros. Las actuaciones que no consten registradas y no puedan verificarse razonablemente podrán no computarse hasta que sean acreditadas o actualizadas.

Si, transcurridos los 90 días, EL CLIENTE ha cumplido la Cláusula 3 y no se ha alcanzado el mínimo de quince (15) presupuestos, LA AGENCIA continuará el servicio —incluida la inversión publicitaria necesaria— sin honorarios adicionales hasta completarlo.

El plazo de noventa (90) días constituye el plazo máximo inicialmente previsto para alcanzar la garantía y no un periodo mínimo de prestación durante el cual quede aplazado el inicio de la continuidad mensual. Una vez alcanzados y registrados en el CRM los quince (15) presupuestos computables, incluso aunque esto suceda antes de que hayan transcurrido los noventa (90) días, la garantía inicial se considerará cumplida y comenzará la continuidad mensual mediante la tarifa correspondiente.

3. Condiciones de colaboración para mantener activa la garantía

Para que la garantía de la Cláusula 2 se mantenga activa, EL CLIENTE se compromete a:

- **Contacto.** EL CLIENTE debe realizar el primer intento de contacto telefónico en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas desde que la oportunidad quede registrada o sea puesta a su disposición en el CRM. El primer contacto debe realizarse mediante llamada telefónica; un mensaje de WhatsApp, SMS o correo electrónico puede utilizarse como apoyo, pero no sustituye la obligación de llamar. Cuando no se consiga contacto inicial, EL CLIENTE debe realizar un mínimo de tres (3) intentos de llamada telefónica, en horarios diferentes y preferiblemente en días distintos, dejando constancia de cada intento en el CRM. No será necesario continuar llamando si la oportunidad responde y avanza dentro del proceso comercial, rechaza expresamente el servicio, comunica que no desea recibir más llamadas, tiene datos falsos o inválidos debidamente registrados, o solicita expresamente continuar mediante otro canal.
- **Visitas.** Mantener disponibilidad comercial suficiente y, cuando no pueda adaptarse a la fecha propuesta, ofrecer una alternativa próxima.
- **Presupuesto.** Elaborar y enviar el presupuesto en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles tras la visita, salvo causa objetiva derivada de la complejidad del proyecto, que quedará registrada.
- **Seguimiento.** EL CLIENTE debe realizar el seguimiento comercial de las oportunidades, visitas y presupuestos principalmente por teléfono. Enviar únicamente mensajes de WhatsApp no se considerará seguimiento suficiente para mantener activa la garantía. WhatsApp, correo electrónico o SMS podrán utilizarse como canales complementarios, pero deben existir llamadas telefónicas reales y registradas en el CRM, acreditando un mínimo de tres (3) llamadas cuando la oportunidad no haya respondido, avanzado, rechazado expresamente el servicio o solicitado otro canal.
- **CRM.** Mantener actualizado el estado de cada oportunidad, visita, presupuesto y resultado relevante.
- **Capacidad.** Mantener durante el periodo capacidad suficiente para atender las oportunidades, coordinar las visitas y prestar su servicio, disponiendo de los medios y personal necesarios. Asimismo, deberá mantener los criterios comerciales acordados al inicio; los cambios posteriores no afectarán a las oportunidades ya generadas conforme a dichos criterios.

4. Suspensión de la garantía

Si LA AGENCIA detecta un incumplimiento relevante de la Cláusula 3, lo comunicará a EL CLIENTE y solicitará su corrección; si el incumplimiento persiste y afecta materialmente al sistema, la garantía quedará suspendida. También quedará suspendida cuando el servicio no pueda ejecutarse por causa imputable a EL CLIENTE, como impago, pausa voluntaria de las campañas, o falta prolongada de disponibilidad o de accesos necesarios.

5. Precio, forma de pago y continuidad

Honorarios de LA AGENCIA	2.997 € + IVA
IVA (21%)	629,37 €
Total honorarios	3.626,37 €

Inversión publicitaria no incluida: mínimo 400 €/mes, abonados directamente por EL CLIENTE a la plataforma. Periodo inicial: 90 días.

CONTINUIDAD

A partir de los 15 presupuestos	1.497 € + IVA / mes
Más la inversión publicitaria mínima de 400 €/mes, a cargo de EL CLIENTE.	

La forma prioritaria de pago es transferencia bancaria: Banco Santander, IBAN ES05 0049 5175 7121 1653 9086, titular Daniel Guillermo von Zedlitz / Closeup Marketing, concepto **[NOMBRE EMPRESA]** +REFORMAS SYSTEM.

Una vez alcanzados y registrados en el CRM los quince (15) presupuestos, se entenderá cumplida la garantía inicial y +Reformas System continuará mediante la tarifa mensual indicada. Esta continuidad podrá finalizarse por cualquiera de las partes con un preaviso de 10 días naturales antes de la siguiente mensualidad.

6. Duración y cancelación

El periodo inicial del servicio será de hasta 90 días desde la activación efectiva de las campañas, durante los cuales LA AGENCIA desarrollará +Reformas System para alcanzar el objetivo acordado. Si EL CLIENTE decide desistir del servicio o deja de cumplir las obligaciones comerciales necesarias para su desarrollo, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades abonadas.

7. Confidencialidad

Ambas partes mantendrán la confidencialidad de la información comercial, estratégica, operativa y de datos a la que tengan acceso, y no la revelarán a terceros salvo empleados o colaboradores autorizados, durante la vigencia del contrato y un año tras su resolución. La metodología, procesos, automatizaciones, guiones y demás elementos propios de +Reformas System son conocimiento exclusivo de LA AGENCIA.

8. Protección de datos

Ambas partes cumplirán el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la LO 3/2018 (LOPDGDD). EL CLIENTE es responsable del tratamiento de los datos de sus potenciales clientes; LA AGENCIA podrá actuar como encargada del tratamiento cuando corresponda.

9. Disposiciones generales

Cualquier modificación de este contrato requerirá acuerdo por escrito. Las partes actuarán de buena fe y colaborarán razonablemente para aprovechar las oportunidades generadas. Si algún Juzgado o Tribunal declara la nulidad de alguna disposición, el resto del contrato conservará plena eficacia.

10. Ley aplicable y jurisdicción

Este contrato se rige por la legislación española. Las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid.

FIRMA DE LAS PARTES

Las partes declaran haber leído y aceptado el contenido del presente contrato, firmándolo en la fecha indicada.

POR LA AGENCIA

Daniel von Zedlitz
DNI 53856334V · Closeup Marketing

Fecha: [●]

POR EL CLIENTE

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE]
[DNI/NIE] · [RAZÓN SOCIAL / NOMBRE COMERCIAL]

Fecha: [●]